MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Nación–Provincia de Santa Fe para el Programa Rosario contra el narcotráfico (Plan Bandera)

Formaliza el piloto de Rosario sobre la base del Plan Bandera: metas públicas, datos abiertos por barrio, equipos conjuntos para seguir el dinero (UIF, fiscalías provinciales y, por invitación, PROCUNAR y PROCELAC) y recuperación de cinco barrios.

Propuesta 69: Narcotráfico: seguir la plata hasta arriba
Cuándo: Días 31–60
Trámite: No pasa por el Congreso: convenio entre la Nación y una provincia (art. 125 CN, según la afectación). Lo firman el ministro de Justicia y Seguridad y el Gobernador; la Legislatura provincial lo ratifica si su Constitución lo exige.

CONSIDERANDO:

Que en el Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, y la PROVINCIA DE SANTA FE, representada por su Gobernador, en adelante 'las partes'.

Que la ciudad de Rosario concentra desde hace años tasas de homicidios dolosos superiores al promedio nacional, asociadas a la disputa territorial de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Que las partes llevan adelante en esa ciudad el Plan Bandera, un operativo conjunto de fuerzas federales y provinciales, y que resulta conveniente darle metas públicas, información abierta y un componente social que asegure la presencia sostenida del Estado en los barrios más afectados.

Que las Leyes N° 27.739 y N° 27.786 dan herramientas para investigar el lavado de activos y las organizaciones criminales, y que seguir el dinero exige la cooperación de la Unidad de Información Financiera con las fiscalías federales y provinciales.

Que la Provincia adhirió al régimen de la Ley N° 26.052, por lo que la persecución del narcomenudeo es de competencia provincial y requiere coordinación con la justicia federal.

Que el artículo 120 de la Constitución Nacional asegura la autonomía del Ministerio Público, por lo que su participación solo puede convenirse.

Que la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior prevé la colaboración entre la Nación y las provincias en la materia.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan formalizar el Programa Rosario como piloto de la estrategia nacional contra el narcotráfico en sus epicentros urbanos, sobre la base del Plan Bandera, con cuatro componentes: a) metas públicas; b) datos abiertos; c) equipos conjuntos de investigación financiera para seguir el dinero del delito; y d) recuperación territorial de los barrios más afectados.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Continuidad del Plan Bandera. Las partes mantienen el despliegue conjunto de fuerzas federales y provinciales del Plan Bandera en la ciudad de Rosario y su área metropolitana, conforme los convenios de colaboración vigentes entre ellas, que se integran a este Acuerdo en lo que no se le opongan. La conducción operativa de las fuerzas federales continúa a cargo del Comando Unificado de las Fuerzas Federales de Seguridad – Plan Bandera, creado por la Resolución N° 1027/2024 del Ministerio de Seguridad, que actúa en coordinación con las autoridades provinciales.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Metas públicas. Las partes fijan como meta principal reducir la tasa de homicidios dolosos de la ciudad de Rosario y de la Provincia de Santa Fe hasta el promedio nacional al 10 de diciembre de 2030. Dentro de los sesenta (60) días de la firma, la Comisión de Seguimiento aprobará y publicará metas anuales intermedias y, al menos, indicadores sobre heridos por arma de fuego, causas por lavado de activos iniciadas, bienes decomisados y avance de la recuperación de cada barrio.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Datos abiertos. Las partes publicarán cada mes, en formato abierto y desagregado por barrio, los homicidios dolosos, los heridos por arma de fuego, los efectivos desplegados, los procedimientos realizados y los bienes secuestrados y decomisados, y cada semestre un informe de avance de las metas. La publicación resguardará la identidad de las víctimas y de las personas investigadas conforme la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Equipos conjuntos para seguir el dinero. Las partes conforman equipos conjuntos de investigación financiera, integrados por la Unidad de Información Financiera, las áreas de investigación criminal de la policía provincial y de las fuerzas federales, y el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, para identificar a quienes financian, lavan o dan protección a las organizaciones criminales, incluidos funcionarios, policías, dirigentes o empresarios cómplices, con las herramientas de la Ley N° 27.739 y de la Ley N° 27.786. Los equipos actuarán dentro de las competencias legales de cada organismo y bajo la dirección de la fiscalía competente en cada causa.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Invitación al Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las partes invitan al Ministerio Público Fiscal de la Nación a sumarse a los equipos conjuntos, por intermedio de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) previstas en el artículo 22 de la Ley N° 27.148, mediante el convenio que celebre con cada parte.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Coordinación de competencias. En el marco de la Ley N° 26.052, a la que la Provincia adhirió, las partes coordinarán la actuación de las fiscalías federales y provinciales, de modo que la persecución del narcomenudeo a cargo de la Provincia aporte información a las investigaciones federales sobre las organizaciones que lo abastecen.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Bienes decomisados. Los bienes decomisados en causas federales se administran y disponen conforme el régimen vigente de bienes recuperados, y los decomisados en causas provinciales, conforme la legislación de la Provincia. Las partes promoverán que el producido se destine, en la mayor medida que la legislación permita, a la seguridad y a la recuperación de los barrios comprendidos en este Acuerdo, e informarán en forma pública los bienes subastados y el destino de lo obtenido.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Recuperación territorial. Las partes ejecutarán un plan de recuperación de los barrios Empalme Graneros, Ludueña, Larrea, Tablada y Las Heras, con presencia estatal sostenida en escuela, centros de salud y atención de adicciones, deporte y trabajo comunitario de transición. El plan, con metas por barrio, será aprobado por la Comisión de Seguimiento dentro de los noventa (90) días de la firma. Se invita a la Municipalidad de Rosario a adherir a este componente.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Comisión de Seguimiento. Créase una Comisión de Seguimiento integrada por dos (2) representantes de cada parte, con rango no inferior a secretario, que se reunirá al menos una vez por mes, aprobará las metas, el plan de recuperación territorial y los informes, y publicará sus actas. Podrán participar, con voz, los organismos invitados que adhieran.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Financiamiento. Cada parte atenderá las obligaciones que asume con los créditos de su propio presupuesto. La Nación lo hará con la reasignación de créditos de su presupuesto de seguridad, dentro de los límites de la ley de presupuesto de cada ejercicio. Este Acuerdo no genera transferencias de fondos entre las partes, salvo las que se convengan por acuerdos específicos con fuente de financiamiento expresa.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Extensión del modelo. Las partes acuerdan que la evaluación pública de los resultados de este Acuerdo servirá de base para los convenios que la Nación celebre con otras provincias en la segunda fase del programa.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma, sin perjuicio de la ratificación que corresponda según el derecho provincial, y por cuatro (4) años. Se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes lo denuncie con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia no afecta las investigaciones en curso.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Controversias. Las partes resolverán de común acuerdo las controversias sobre la interpretación o la ejecución de este Acuerdo. En su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. La Provincia de Santa Fe someterá este Acuerdo a la aprobación de su Legislatura si así correspondiera según su Constitución. La Nación lo publicará en el Boletín Oficial.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app